SIMULADO DE DIREITO CONSTITUCIONAL — 100 QUESTÕES

Questão 1 A Constituição Federal protege um conjunto de direitos fundamentais, entre eles a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Sobre esses direitos, é correto afirmar que:

(A) O direito à vida tutela apenas a dimensão biológica do ser humano, sem abranger condições dignas de existência.

(B) O direito à igualdade proíbe de modo absoluto qualquer distinção normativa entre pessoas.

(C) O direito à liberdade admite restrições legais compatíveis com a ordem constitucional.

(D) O direito à segurança veda a atuação preventiva do Estado, restringindo-se à repressão de ilícitos.

(E) O direito à propriedade é absoluto e não comporta limitações fundadas no interesse coletivo.

Gabarito: C

Questão 2 Os direitos sociais previstos na Constituição Federal distinguem-se dos direitos de liberdade porque, em regra:

(A) Possuem eficácia meramente simbólica, sem aplicabilidade direta.

(B) Demandam prestações positivas do Estado para sua efetivação.

(C) Destinam-se exclusivamente aos trabalhadores com registro formal em carteira.

(D) Situam-se fora do catálogo dos direitos fundamentais. (E) Não se submetem a qualquer forma de controle judicial.

Gabarito: B

Questão 3 No tocante à nacionalidade, a Constituição Federal estabelece que:

(A) O brasileiro nato pode perder sua nacionalidade em qualquer situação de aquisição de outra.

(B) O brasileiro naturalizado detém os mesmos direitos políticos do nato, sem qualquer exceção.

(C) A Constituição adota exclusivamente o critério territorial para atribuir a nacionalidade originária.

(D) Não é permitido ao legislador infraconstitucional estabelecer distinções entre natos e naturalizados.

(E) A perda da nacionalidade exige procedimento administrativo ou judicial, conforme a hipótese.

Gabarito: E

Questão 4 A cidadania, consagrada como fundamento da República Federativa do Brasil, compreende:

(A) A titularidade e o exercício de direitos civis, políticos e sociais.

(B) Apenas a condição de eleitor obrigatório.

(C) A nacionalidade originária nata.

(D) A capacidade civil plena do indivíduo.

(E) O exercício de cargo público de provimento efetivo.

Gabarito: A

Questão 5 As garantias constitucionais individuais têm como função precípua:

(A) Conceder diretamente benefícios materiais aos cidadãos.

(B) Instrumentalizar a proteção e a defesa dos direitos fundamentais.

(C) Definir políticas públicas de cunho setorial.

(D) Restringir o exercício de direitos em situações ordinárias.

(E) Regular exclusivamente a atuação do Poder Judiciário.

Gabarito: B

Questão 6 Quanto às garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos, é correto afirmar:

(A) Apenas o indivíduo isoladamente possui legitimidade para pleitear sua tutela.
(B) Não existem instrumentos processuais próprios para sua proteção.

(C) São disciplinados unicamente por normas infraconstitucionais.

(D) Entes coletivos podem promover sua defesa, conforme previsão constitucional.

(E) Não se submetem ao controle de constitucionalidade.

Gabarito: D

Questão 7 O princípio da impessoalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, implica, entre outros aspectos:

(A) Impossibilidade de identificação do agente público nos atos oficiais.

(B) Proibição de que autoridades promovam sua imagem pessoal por meio de atos administrativos.

(C) Exclusão da responsabilidade individual do agente público.

(D) Exigência de concurso público para o provimento de todos os cargos.

(E) Publicidade irrestrita de todos os atos da Administração.

Gabarito: B

Questão 8 O princípio da eficiência, introduzido expressamente no art. 37 da Constituição, exige da Administração Pública:

(A) Atuação exclusivamente vinculada, sem margem de discricionariedade.

(B) Redução de custos como único objetivo a ser perseguido.

(C) Prestação de serviços de qualidade com uso racional dos recursos disponíveis.

(D) Submissão integral às normas do direito privado.

(E) Afastamento de qualquer modalidade de controle externo.

Gabarito: C

Questão 9 Segundo a Constituição Federal, o acesso aos cargos, empregos e funções públicas:

(A) É livre a qualquer pessoa, independentemente de requisitos legais.

(B) Decorre exclusivamente de indicação política.

(C) Exige concurso público somente para os cargos de provimento efetivo.

(D) Observa os requisitos legais, garantindo igualdade de condições aos candidatos. (E) É vedado aos estrangeiros em qualquer hipótese.

Gabarito: D

Questão 10 Sobre o servidor público estável, nos termos dos arts. 37 a 41 da Constituição Federal, é correto afirmar:

(A) Não pode perder o cargo em nenhuma circunstância.

(B) Adquire a estabilidade após dois anos de efetivo exercício.

(C) Pode perder o cargo mediante processo administrativo, assegurada ampla defesa.

(D) Está dispensado de avaliação periódica de desempenho.

(E) Possui estabilidade automática desde o ato de nomeação.

Gabarito: C

Questão 11 A aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais, prevista na Constituição Federal, significa que:

(A) Dependem sempre de lei complementar para produzir efeitos.

(B) Só se aplicam após regulamentação infraconstitucional específica.

(C) Vinculam apenas o Poder Judiciário.

(D) Produzem efeitos desde a promulgação da Constituição, na medida do possível.

(E) Possuem eficácia apenas programática e simbólica.

Gabarito: D

Questão 12 Sobre o direito à liberdade, a Constituição Federal:

(A) Admite sua suspensão permanente em nome do interesse público.

(B) Garante liberdade absoluta de manifestação, sem qualquer restrição.

(C) Assegura a liberdade de crença, vedando a supressão de direitos por motivo religioso.

(D) Limita a liberdade de locomoção ao território nacional.

(E) Condiciona o exercício da liberdade de expressão à prévia autorização estatal.

Gabarito: C

Questão 13 O direito de propriedade, segundo a Constituição Federal, deve atender:

(A) Exclusivamente ao interesse pessoal do titular do bem.

(B) À função social da propriedade.

(C) Somente às normas de direito privado.

(D) À livre disposição, sem quaisquer restrições legais.

(E) Apenas ao valor econômico do bem.

Gabarito: B

Questão 14 Integra expressamente o rol dos direitos sociais previsto na Constituição Federal:

(A) A liberdade de expressão.

(B) A inviolabilidade do domicílio.

(C) O direito à educação.

(D) O direito de petição.

(E) O direito de reunião.

Gabarito: C

Questão 15 Acerca dos direitos políticos, é correto afirmar que:

(A) São assegurados a todos os residentes no território nacional.

(B) Apenas os brasileiros natos podem exercê-los.

(C) Compreendem o direito de votar e de ser votado, conforme requisitos constitucionais.

(D) Independem da condição de nacional.

(E) São direitos de caráter exclusivamente individual.

Gabarito: C

Questão 16 O direito de petição, previsto na Constituição como garantia constitucional, caracteriza-se por:

(A) Exigir capacidade civil plena para seu exercício.

(B) Depender do pagamento prévio de taxas.

(C) Limitar-se à defesa de interesses individuais.

(D) Permitir que qualquer pessoa se dirija aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades.

(E) Ser exercido exclusivamente por meio de advogado habilitado.

Gabarito: D

Questão 17 A administração pública indireta, conforme a Constituição Federal, é formada por:

(A) Ministérios e Secretarias de Estado.

(B) Tribunais e Casas Legislativas.

(C) Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

(D) Apenas autarquias e fundações públicas.

(E) Somente empresas públicas.

Gabarito: C

Questão 18 O princípio da legalidade, aplicado à Administração Pública, significa que o agente público:

(A) Pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe expressamente.

(B) Age segundo sua conveniência e oportunidade.

(C) Está autorizado a inovar livremente na ordem jurídica.

(D) Somente pode atuar quando houver previsão legal.

(E) Exerce poderes ilimitados para atender ao interesse público.

Gabarito: D

Questão 19 A exigência constitucional de concurso público para ingresso no serviço público tem como objetivo central:

(A) Garantir exclusivamente a eficiência administrativa.

(B) Favorecer candidatos com maior experiência profissional.

(C) Assegurar igualdade de condições e impessoalidade no acesso ao serviço público.

(D) Restringir o acesso apenas a servidores já integrantes dos quadros públicos.

(E) Eliminar toda forma de discricionariedade administrativa.

Gabarito: C

Questão 20 A estabilidade do servidor público efetivo visa, primordialmente:

(A) Impedir qualquer controle administrativo sobre o servidor.

(B) Assegurar independência funcional e continuidade do serviço público.

(C) Garantir remuneração vitalícia ao servidor.

(D) Afastar a aplicação de sanções disciplinares.

(E) Dispensar o servidor do cumprimento de deveres funcionais.

Gabarito: B

Questão 21 O princípio constitucional da igualdade deve ser compreendido no sentido de que:

(A) Todos devem receber tratamento absolutamente idêntico, sem qualquer distinção.

(B) A lei trata igualmente os iguais e de forma desigual os desiguais, na medida de suas desigualdades.

(C) Apenas a igualdade formal é reconhecida pelo texto constitucional.

(D) Políticas públicas diferenciadas violam, em regra, a Constituição.

(E) A igualdade está restrita ao âmbito dos direitos civis.

Gabarito: B

Questão 22 O direito à segurança, enquanto direito fundamental, impõe ao Estado:

(A) Atuação exclusivamente repressiva, após a ocorrência de ilícitos.

(B) Dever restrito de legislar em matéria penal.

(C) Obrigação de garantir a ordem pública e proteger pessoas e patrimônio.

(D) Atuação limitada às Forças Armadas.

(E) Isenção de responsabilidade em situações de omissão estatal.

Gabarito: C

Questão 23 Uma característica essencial dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal é:

(A) A possibilidade de sua supressão por lei ordinária.

(B) O caráter absoluto e ilimitado.

(C) A historicidade e a possibilidade de evolução ao longo do tempo.

(D) A aplicação restrita ao âmbito das relações privadas.

(E) A exclusão dos estrangeiros em qualquer situação.

Gabarito: C

Questão 24 O habeas corpus, como remédio constitucional individual, destina-se a:

(A) Proteger direito líquido e certo não amparado por habeas data.

(B) Garantir acesso a informações pessoais em bancos de dados públicos.

(C) Tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

(D) Anular atos administrativos ilegais em geral.

(E) Defender interesses difusos e coletivos.

Gabarito: C

Questão 25 Sobre os direitos coletivos, é correto afirmar que:

(A) Pertencem exclusivamente a pessoas individualmente determinadas.

(B) Não admitem tutela jurisdicional.

(C) Possuem titularidade indivisível e podem ser defendidos de forma coletiva.

(D) Se confundem integralmente com direitos individuais homogêneos.

(E) Não possuem previsão expressa na Constituição Federal.

Gabarito: C

Questão 26 A publicidade dos atos administrativos, nos termos da Constituição Federal:

(A) É sempre facultativa para a Administração.

(B) Pode ser afastada por simples conveniência do gestor.

(C) Constitui requisito de validade de todos os atos administrativos sem exceção.

(D) É princípio que visa dar transparência à atuação estatal, admitindo exceções legais de sigilo.

(E) Restringe-se aos atos praticados pelo Poder Executivo.

Gabarito: D

Questão 27 O princípio da moralidade administrativa exige que o agente público:

(A) Atue conforme sua consciência pessoal, independentemente de parâmetros jurídicos.

(B) Observe padrões éticos e jurídicos na prática dos atos administrativos.

(C) Limite-se ao cumprimento formal da lei, sem qualquer análise ética.

(D) Esteja imune ao controle judicial.

(E) Submeta-se apenas à hierarquia administrativa interna.

Gabarito: B

Questão 28 A vedação constitucional à acumulação remunerada de cargos públicos comporta exceção quando houver:

(A) Compatibilidade de horários e tratar-se de dois cargos de professor.

(B) Interesse exclusivo da Administração Pública.

(C) Autorização expressa da chefia imediata.

(D) Cargos em comissão de qualquer natureza.

(E) Cargos temporários de qualquer espécie.

Gabarito: A

Questão 29 Nos termos da Constituição Federal, a investidura em cargo público ocorre com:

(A) A aprovação no concurso público.

(B) A publicação do edital de abertura do certame.

(C) A nomeação pela autoridade competente.

(D) A posse no cargo.

(E) O efetivo início do exercício das atribuições.

Gabarito: D

Questão 30 Conforme o art. 41 da Constituição Federal, o servidor público adquire estabilidade após:

(A) Um ano de efetivo exercício.

(B) Dois anos de exercício no cargo.

(C) Três anos de efetivo exercício, após avaliação especial de desempenho.

(D) A homologação do resultado do concurso público.

(E) O ato de posse no cargo efetivo.

Gabarito: C

Questão 31 O direito à inviolabilidade do domicílio, previsto na Constituição, admite exceção:

(A) Somente durante o dia, mediante autorização judicial.

(B) Em qualquer horário, por determinação administrativa.

(C) Apenas em estado de defesa ou de sítio.

(D) Em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por ordem judicial.

(E) Exclusivamente mediante consentimento expresso e escrito do morador.

Gabarito: D

Questão 32 Quanto à liberdade de expressão, a Constituição Federal:

(A) Admite censura prévia em situações ordinárias.

(B) Garante a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

(C) Condiciona a livre expressão à prévia autorização do Poder Público.

(D) Restringe a liberdade de expressão aos veículos de comunicação oficiais.

(E) Protege apenas a liberdade artística, excluindo a intelectual.

Gabarito: B

Questão 33 O direito de reunião, conforme a Constituição Federal, é assegurado desde que:

(A) Haja prévia autorização da autoridade competente.

(B) Seja exercido exclusivamente em espaços fechados.

(C) Não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

(D) Haja pagamento de taxa pelo uso do espaço público.

(E) Ocorra apenas em dias úteis.

Gabarito: C

Questão 34 Sobre os direitos sociais, a assertiva correta é:

(A) São direitos de defesa, que exigem apenas abstenção estatal.

(B) Não possuem previsão expressa na Constituição Federal.

(C) Incluem, entre outros, saúde, previdência social e assistência social.

(D) Aplicam-se somente aos cidadãos brasileiros natos.

(E) Dependem exclusivamente da iniciativa privada para sua concretização.

Gabarito: C

Questão 35 A assistência social, nos termos constitucionais, caracteriza-se por:

(A) Ser contributiva e destinada apenas aos trabalhadores formais.

(B) Destinar-se exclusivamente aos segurados da previdência social.

(C) Independer de contribuição à seguridade social.

(D) Excluir as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

(E) Ser prestada somente por meio de convênios com entidades privadas.

Gabarito: C

Questão 36 O princípio da eficiência, no âmbito da Administração Pública, relaciona-se diretamente com:

(A) A legalidade estrita, sem avaliação de resultados.

(B) A obtenção dos melhores resultados com os recursos disponíveis.

(C) A discricionariedade absoluta do gestor público.

(D) A ausência de controle interno e externo.

(E) A prevalência do interesse privado sobre o público.

Gabarito: B

Questão 37 O princípio da publicidade dos atos administrativos tem como finalidade precípua:

(A) Satisfazer o interesse particular dos administrados.

(B) Garantir transparência e viabilizar o controle social da Administração.

(C) Substituir a motivação dos atos administrativos.

(D) Afastar a incidência do princípio da legalidade.

(E) Restringir o acesso às informações públicas.

Gabarito: B

Questão 38 A Constituição Federal admite a acumulação remunerada de cargos públicos, com compatibilidade de horários, no caso de:

(A) Dois cargos técnicos quaisquer.

(B) Dois cargos administrativos.

(C) Um cargo efetivo e um cargo em comissão.

(D) Dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.

(E) Dois cargos em comissão.

Gabarito: D

Questão 39 Os cargos em comissão, segundo a Constituição Federal:

(A) São acessíveis exclusivamente por concurso público.

(B) Destinam-se somente a atividades técnicas permanentes.

(C) São de livre nomeação e exoneração.

(D) Conferem estabilidade ao seu ocupante.

(E) Exigem vínculo efetivo prévio com a Administração.

Gabarito: C

Questão 40 A avaliação especial de desempenho, exigida para aquisição da estabilidade, tem por finalidade:

(A) Punir o servidor por infrações disciplinares.

(B) Aferir a aptidão e a capacidade do servidor para o exercício do cargo.

(C) Substituir o estágio probatório.

(D) Garantir progressão funcional automática.

(E) Dispensar o controle hierárquico sobre o servidor.

Gabarito: B

Questão 41 O direito à inviolabilidade das comunicações é assegurado pela Constituição Federal, sendo correto afirmar que:

(A) Admite quebra por simples decisão administrativa.

(B) É absoluto e não comporta exceções de nenhuma espécie.

(C) Pode ser afastado por conveniência do Estado.

(D) Admite exceção por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer.

(E) Restringe-se às comunicações por via postal.

Gabarito: D

Questão 42 O direito de locomoção garante ao indivíduo:

(A) Permanência irrestrita em qualquer território estrangeiro.

(B) Trânsito livre apenas dentro do município de residência.

(C) Entrada, permanência e saída do território nacional, nos termos da lei.

(D) Deslocamento somente mediante prévia autorização administrativa.

(E) Circulação condicionada ao exercício de atividade profissional.

Gabarito: C

Questão 43 O mandado de segurança, como garantia constitucional individual, é cabível para:

(A) Proteger a liberdade de locomoção.

(B) Assegurar acesso a informações pessoais em bancos de dados.

(C) Proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

(D) Tutelar interesses difusos de forma ampla.

(E) Substituir os recursos administrativos cabíveis.

Gabarito: C

Questão 44 Quanto à proteção constitucional dos direitos individuais e coletivos, é correto afirmar que:

(A) Apenas os direitos individuais recebem proteção constitucional.

(B) Os direitos coletivos não admitem tutela jurisdicional.

(C) A Constituição protege tanto direitos individuais quanto coletivos.

(D) Os direitos coletivos dependem exclusivamente de lei ordinária para existir.

(E) Os direitos individuais não possuem garantias constitucionais próprias.

Gabarito: C

Questão 45 O princípio da dignidade da pessoa humana relaciona-se diretamente com:

(A) A supremacia do interesse econômico do Estado sobre o indivíduo.

(B) A limitação do exercício dos direitos fundamentais.

(C) A proteção do valor intrínseco da pessoa e de suas condições mínimas de existência.

(D) A exclusão dos direitos sociais do âmbito constitucional.

(E) A subordinação absoluta do indivíduo ao Estado.

Gabarito: C

Questão 46 Nos termos da Constituição Federal, as entidades da administração pública indireta são criadas:

(A) Exclusivamente por decreto do Chefe do Poder Executivo.

(B) Por lei específica, no caso das autarquias.

(C) Apenas por ato administrativo interno da própria Administração.

(D) Sem necessidade de qualquer autorização legislativa.

(E) Somente por iniciativa da iniciativa privada.

Gabarito: B

Questão 47 O princípio da legalidade aplicado ao particular diferencia-se do aplicado à Administração Pública porque:

(A) O particular só pode agir quando a lei expressamente autorizar.

(B) A Administração pode agir livremente, sem necessidade de previsão legal.

(C) O particular pode fazer tudo o que a lei não proibir.

(D) Ambos possuem exatamente o mesmo alcance e extensão.

(E) A legalidade não se aplica aos particulares.

Gabarito: C

Questão 48 Segundo a Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão, entre outras consequências:

(A) Apenas advertência de natureza administrativa.

(B) Perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário.

(C) Somente responsabilidade civil do agente.

(D) Exclusão automática da administração indireta.

(E) Sanções penais obrigatórias em todos os casos.

Gabarito: B

Questão 49 De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos:

(A) Pode ser fixada ou alterada por ato administrativo.

(B) Depende de lei específica para ser fixada ou alterada.

(C) É sempre vinculada ao salário mínimo nacional.

(D) Independe de prévia previsão orçamentária.

(E) Pode ser reajustada livremente pelo Chefe do Poder Executivo.

Gabarito: B

Questão 50 A perda do cargo do servidor público estável poderá ocorrer, entre outras hipóteses:

(A) Exclusivamente por decisão política da autoridade máxima.

(B) Apenas mediante exoneração a pedido do próprio servidor.

(C) Por sentença judicial transitada em julgado.

(D) Sem necessidade de contraditório ou ampla defesa.

(E) Automaticamente em decorrência de mudança de governo.

Gabarito: C

Questão 51 O direito à intimidade e à vida privada, assegurado pela Constituição, garante ao indivíduo:

(A) Proteção apenas contra atos do Poder Público.

(B) Indenização exclusivamente por dano material.

(C) Inviolabilidade, com direito à indenização por dano material ou moral em caso de violação.

(D) Proteção restrita às relações familiares.

(E) Aplicação apenas em ambientes físicos, excluindo o espaço digital.

Gabarito: C

Questão 52 O direito de associação, conforme a Constituição Federal, caracteriza-se por:

(A) Exigir autorização prévia do Estado para sua constituição.

(B) Ser permitido apenas para fins econômicos e profissionais.

(C) Permitir a dissolução compulsória por simples ato administrativo.

(D) Assegurar a livre criação de associações, vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

(E) Ser restrito a cidadãos brasileiros.

Gabarito: D

Questão 53 A criação de associações independe de autorização estatal, sendo correto afirmar que:

(A) O Estado pode interferir livremente em seu funcionamento.

(B) Sua dissolução pode ocorrer por simples determinação administrativa.

(C) Somente decisão judicial pode determinar sua dissolução compulsória.

(D) Dependem de registro prévio em órgão do Poder Executivo para existir.

(E) São proibidas quando não possuírem fins lucrativos.

Gabarito: C

Questão 54 O direito de greve dos servidores públicos, assegurado constitucionalmente, aplica-se:

(A) De forma irrestrita e imediata, sem qualquer limitação.

(B) Apenas aos ocupantes de cargos em comissão.

(C) Nos termos e nos limites definidos em lei específica.

(D) Exclusivamente aos empregados públicos regidos pela CLT.

(E) Apenas aos servidores vinculados à Administração indireta.

Gabarito: C

Questão 55 Sobre a nacionalidade brasileira, é correto afirmar que:

(A) O brasileiro nato pode ser extraditado em qualquer hipótese.

(B) O brasileiro naturalizado jamais poderá perder sua nacionalidade.

(C) A Constituição prevê hipóteses de distinção entre brasileiro nato e naturalizado.

(D) Não existe qualquer possibilidade de dupla nacionalidade.

(E) A naturalização ocorre automaticamente após período de residência no país.

Gabarito: C

Questão 56 A suspensão dos direitos políticos pode ocorrer, nos termos constitucionais, em razão de:

(A) Mero inadimplemento de obrigação contratual.

(B) Incapacidade civil absoluta.

(C) Opção religiosa do indivíduo.

(D) Exercício regular de direito.

(E) Nacionalidade originária nata.

Gabarito: B

Questão 57 A administração pública direta é composta por:

(A) Apenas as empresas estatais.

(B) Entidades dotadas de personalidade jurídica própria.

(C) Os órgãos integrantes da estrutura dos entes federativos.

(D) Entes que atuam exclusivamente mediante delegação.

(E) Apenas os órgãos do Poder Executivo.

Gabarito: C

Questão 58 O princípio da impessoalidade veda, entre outras práticas:

(A) A identificação do órgão público responsável pelo ato.

(B) A divulgação institucional de atos governamentais.

(C) A personalização de obras e serviços públicos em nome de autoridades.

(D) A responsabilização pessoal do agente público.

(E) A motivação dos atos administrativos.

Gabarito: C

Questão 59 A Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para:

(A) Servidores temporários.

(B) Pessoas com deficiência, conforme critérios legais.

(C) Candidatos com maior faixa etária.

(D) Membros de associações profissionais.

(E) Dependentes de servidores públicos.

Gabarito: B

Questão 60 Nos termos constitucionais, a exoneração do servidor público efetivo:

(A) Depende sempre de processo administrativo disciplinar.

(B) Somente ocorre após sentença judicial.

(C) É vedada durante o período do estágio probatório.

(D) Pode ocorrer a pedido do servidor ou de ofício, nas hipóteses legais.

(E) Implica necessariamente uma penalidade disciplinar.

Gabarito: D

Questão 61 O direito à honra, protegido constitucionalmente, garante ao indivíduo:

(A) Apenas reparação por dano de natureza material.

(B) Proteção exclusiva contra atos do Poder Público.

(C) Tutela contra ofensas à sua reputação e dignidade, com possibilidade de indenização.

(D) Proteção restrita ao ambiente profissional.

(E) Proteção apenas no âmbito do direito penal.

Gabarito: C

Questão 62 O direito de acesso à informação, conforme a Constituição Federal, assegura que:

(A) Toda informação detida pelo Estado é sigilosa por padrão.

(B) O sigilo é absoluto quando envolver interesse público.

(C) O acesso à informação é livre, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo.

(D) Apenas autoridades públicas podem solicitar informações ao Estado.

(E) O exercício do direito à informação depende de justificativa do interessado.

Gabarito: C

Questão 63 O habeas data destina-se a:

(A) Proteger a liberdade de locomoção contra abuso de poder.

(B) Assegurar o acesso e a retificação de informações pessoais constantes de registros públicos ou de caráter público.

(C) Defender direito líquido e certo em geral.

(D) Anular atos administrativos ilegais.

(E) Tutelar interesses coletivos em sentido amplo.

Gabarito: B

Questão 64 Os direitos sociais, segundo a Constituição Federal, têm como objetivo central:

(A) Garantir liberdades negativas ao indivíduo.

(B) Assegurar condições mínimas de justiça social e bem-estar.

(C) Substituir a atuação da iniciativa privada.

(D) Restringir a presença do Estado na economia.

(E) Proteger exclusivamente interesses de natureza econômica.

Gabarito: B

Questão 65 A previdência social, no sistema constitucional brasileiro, caracteriza-se por ser:

(A) Universal e não contributiva.

(B) Contributiva e de filiação facultativa.

(C) Contributiva e de filiação obrigatória, observados os critérios legais.

(D) Restrita aos servidores públicos efetivos.

(E) Destinada apenas aos trabalhadores do meio urbano.

Gabarito: C

Questão 66 O princípio da moralidade, no âmbito da Administração Pública:

(A) Possui conteúdo meramente subjetivo, sem relevância jurídica.

(B) Não se submete a controle pelo Poder Judiciário.

(C) Integra a legalidade, exigindo conduta ética do agente público.

(D) Limita-se à observância de regras internas da Administração.

(E) Aplica-se apenas ao Poder Executivo.

Gabarito: C

Questão 67 A Constituição Federal estabelece que a investidura em emprego público ocorre com:

(A) A aprovação no concurso público.

(B) A posse no emprego.

(C) A assinatura do contrato de trabalho.

(D) A publicação do edital de seleção.

(E) O início do estágio probatório.

Gabarito: C

Questão 68 Sobre os servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, é correto afirmar que:

(A) São estáveis após três anos de exercício contínuo.

(B) Dependem de concurso público para investidura.

(C) Exercem funções de direção, chefia e assessoramento.

(D) Possuem mandato fixo e predeterminado.

(E) Estão sujeitos apenas à exoneração determinada pelo Poder Judiciário.

Gabarito: C

Questão 69 A Constituição Federal veda a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias:

(A) Apenas no âmbito do Poder Executivo federal.

(B) Somente entre servidores integrantes da mesma carreira.

(C) Para fins de remuneração do pessoal do serviço público.

(D) Exclusivamente em relação ao salário mínimo.

(E) Apenas para os ocupantes de cargos em comissão.

Gabarito: C

Questão 70 Além da hipótese de sentença judicial transitada em julgado, o servidor público estável poderá perder o cargo:

(A) Por decisão política do Chefe do Poder Executivo.

(B) Mediante processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

(C) Automaticamente em decorrência de avaliação negativa isolada.

(D) Por conveniência e oportunidade da Administração.

(E) Sem necessidade de motivação expressa.

Gabarito: B

Questão 71 O direito de resposta, previsto na Constituição Federal, assegura ao ofendido:

(A) Apenas indenização por dano material.

(B) Resposta proporcional ao agravo sofrido, além de eventual indenização.

(C) Censura prévia ao veículo de comunicação ofensor.

(D) Retratação obrigatória do ofensor perante o Poder Judiciário.

(E) Exclusão automática do conteúdo ofensivo sem qualquer contraditório.

Gabarito: B

Questão 72 A liberdade de exercício profissional, segundo a Constituição Federal:

(A) É absoluta e independe de qualquer requisito.

(B) Pode ser restringida por lei, quanto às qualificações profissionais exigidas.

(C) Depende de autorização administrativa discricionária.

(D) Aplica-se apenas às profissões regulamentadas em lei.

(E) É restrita a cidadãos brasileiros natos.

Gabarito: B

Questão 73 O direito de propriedade pode sofrer desapropriação quando:

(A) Houver interesse privado relevante de terceiros.

(B) Ocorrer simples inadimplemento de obrigação tributária.

(C) Atendido o interesse público, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

(D) Houver conveniência administrativa, dispensada a indenização. (E) Se tratar de imóvel urbano em qualquer situação.

Gabarito: C

Questão 74 Entre os direitos sociais expressamente previstos no art. 6º da Constituição Federal, inclui-se:

(A) O direito de petição.

(B) O direito à segurança pública.

(C) O direito à moradia.

(D) O direito de associação.

(E) O direito à honra.

Gabarito: C

Questão 75 No que se refere aos direitos políticos, a perda pode decorrer de:

(A) Incapacidade civil absoluta do indivíduo.

(B) Condenação criminal transitada em julgado, enquanto perdurarem seus efeitos.

(C) Inadimplemento de obrigação de natureza contratual.

(D) Exercício regular de um direito.

(E) Opção religiosa do indivíduo.

Gabarito: B

Questão 76 A Constituição Federal dispõe que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais, sendo correto afirmar que:

(A) Estrangeiros são sempre proibidos de ocupar qualquer cargo público.

(B) Somente os brasileiros natos podem ocupar cargos efetivos.

(C) A lei pode admitir estrangeiros no serviço público, na forma que estabelecer.

(D) Cargos públicos independem do cumprimento de requisitos legais.

(E) Os brasileiros naturalizados são excluídos do serviço público em todas as hipóteses.

Gabarito: C

Questão 77 O teto remuneratório constitucional aplica-se:

(A) Apenas aos servidores do Poder Executivo federal.

(B) Somente aos servidores regidos pelo regime estatutário.

(C) Aos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos.

(D) Exclusivamente aos cargos de provimento efetivo.

(E) Apenas às entidades da Administração direta.

Gabarito: C

Questão 78 O princípio da eficiência autoriza a Administração Pública a:

(A) Desconsiderar a legalidade em busca de resultados práticos.

(B) Substituir o controle externo por metas internas autoimpostas.

(C) Adotar métodos de gestão que aprimorem a qualidade do serviço público.

(D) Restringir direitos fundamentais dos administrados em nome da efetividade.

(E) Agir sem motivação, desde que os resultados sejam positivos.

Gabarito: C

Questão 79 Nos termos da Constituição Federal, a estabilidade não se aplica:

(A) Aos servidores ainda no período de estágio probatório.

(B) Aos servidores efetivos após três anos de exercício.

(C) Aos servidores submetidos a avaliação especial de desempenho.

(D) Aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão.

(E) Aos servidores aprovados em concurso público.

Gabarito: D

Questão 80 A readaptação do servidor público, prevista constitucionalmente, consiste em:

(A) Retorno ao cargo anteriormente ocupado pelo servidor.

(B) Provimento originário em cargo diverso do anterior.

(C) Investidura em cargo compatível com limitações supervenientes à capacidade do servidor.

(D) Penalidade aplicada após processo administrativo disciplinar.

(E) Forma de exoneração sem caráter punitivo.

Gabarito: C

Questão 81 O direito à igualdade, conforme a Constituição Federal, permite a adoção de ações afirmativas quando:

(A) Houver privilégio pessoal sem fundamento legal.

(B) Se pretender criar distinções de caráter arbitrário.

(C) Objetivarem reduzir desigualdades materialmente verificáveis.

(D) Não houver previsão constitucional específica para tanto.

(E) Implicarem exclusão permanente de grupos sociais.

Gabarito: C

Questão 82 O sigilo das comunicações telefônicas pode ser afastado:

(A) Por decisão administrativa fundamentada de autoridade competente.

(B) Por autorização do Ministério Público, independentemente de ordem judicial.

(C) Por ordem judicial, nas hipóteses e na forma previstas em lei.

(D) Por solicitação da autoridade policial, independentemente de controle externo.

(E) Em qualquer investigação preliminar, desde que justificada.

Gabarito: C

Questão 83 O mandado de injunção é cabível quando:

(A) Houver ameaça concreta à liberdade de locomoção.

(B) Faltar norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais.

(C) O interessado pretender acessar dados pessoais em bancos de dados públicos.

(D) Houver ilegalidade em ato administrativo concreto.

(E) O interessado buscar indenização por dano moral.

Gabarito: B

Questão 84 Entre os direitos sociais previstos constitucionalmente, NÃO se inclui:

(A) A educação.

(B) A saúde.

(C) O trabalho.

(D) A segurança pública.

(E) A previdência social.

Gabarito: D

Questão 85 A nacionalidade brasileira secundária é adquirida por meio de:

(A) Registro consular obrigatório no exterior.

(B) Critério exclusivamente territorial de nascimento.

(C) Naturalização, conforme os requisitos fixados em lei.

(D) Opção política formalizada perante a Justiça Eleitoral.

(E) Decisão administrativa discricionária das autoridades competentes.

Gabarito: C

Questão 86 A cidadania, como fundamento da República Federativa do Brasil, relaciona-se diretamente com:

(A) A submissão do indivíduo ao Estado.

(B) O exercício de direitos políticos e a participação na vida pública.

(C) A condição econômica do indivíduo.

(D) A ocupação de cargo público.

(E) A nacionalidade exclusivamente nata.

Gabarito: B

Questão 87 O princípio da legalidade, no âmbito da Administração Pública, impõe que:

(A) O agente público atue conforme seus critérios pessoais de oportunidade.

(B) Seja permitido agir por analogia de forma ampla.

(C) A atuação administrativa somente ocorra quando autorizada pela lei.

(D) A lei possa ser afastada quando houver conveniência administrativa.

(E) A discricionariedade do agente seja ilimitada.

Gabarito: C

Questão 88 Constitui requisito constitucional para investidura em cargo público efetivo:

(A) Indicação política da autoridade competente.

(B) Aprovação em concurso público, ressalvadas as exceções legais.

(C) Experiência mínima de dois anos no setor privado.

(D) Filiação a partido político regularmente registrado.

(E) Autorização judicial específica.

Gabarito: B

Questão 89 A estabilidade do servidor público tem como finalidade principal:

(A) Garantir vantagens econômicas de caráter permanente.

(B) Impedir qualquer forma de responsabilização do servidor.

(C) Assegurar independência no exercício das funções e a continuidade do serviço público.

(D) Dispensar o servidor da avaliação periódica de desempenho.

(E) Afastar a incidência da hierarquia administrativa.

Gabarito: C

Questão 90 Nos termos da Constituição Federal, a demissão do servidor público efetivo caracteriza-se por:

(A) Ser ato administrativo sem exigência de motivação.

(B) Ser penalidade aplicada após regular processo administrativo disciplinar.

(C) Ser forma de exoneração a pedido do próprio servidor.

(D) Ser consequência automática da mudança de governo.

(E) Ser medida de caráter provisório adotada pelo Chefe do Poder Executivo.

Gabarito: B

Questão 91 O direito à inviolabilidade da vida, assegurado pela Constituição Federal, apresenta:

(A) Proteção restrita à existência biológica, sem dimensão jurídica.

(B) Vedação ao Estado de adotar políticas de proteção à saúde.

(C) Dimensão negativa e positiva, exigindo abstenções e atuações estatais.

(D) Caráter absoluto e não admite ponderação com outros direitos.

(E) Aplicação restrita à fase adulta da existência humana.

Gabarito: C

Questão 92 O direito à igualdade, em sua dimensão formal, significa que:

(A) O Estado deve tratar a todos de forma absolutamente idêntica, sem exceções.

(B) A lei não pode estabelecer distinções de qualquer natureza.

(C) Todos são iguais perante a lei, vedadas discriminações de caráter arbitrário.

(D) Apenas a igualdade material é reconhecida constitucionalmente.

(E) Políticas públicas diferenciadas são sempre inconstitucionais.

Gabarito: C

Questão 93 O direito à segurança jurídica relaciona-se, entre outros aspectos, com:

(A) A possibilidade de mudança constante e imprevisível das normas jurídicas.

(B) A imprevisibilidade da atuação estatal como fator de modernização.

(C) A proteção da confiança legítima e a estabilidade das relações jurídicas.

(D) A supremacia absoluta do interesse privado nas relações com o Estado.

(E) A exclusão do controle judicial sobre atos administrativos.

Gabarito: C

Questão 94 O direito à saúde, nos termos da Constituição Federal:

(A) É dever exclusivo da iniciativa privada.

(B) Constitui direito social e dever do Estado.

(C) Depende de contribuição prévia do cidadão para ser acessado.

(D) Restringe-se ao atendimento dos trabalhadores formais.

(E) Não admite participação comunitária em sua gestão.

Gabarito: B

Questão 95 A assistência social, conforme a Constituição Federal, tem por objetivo:

(A) Garantir renda apenas aos contribuintes da previdência social.

(B) Substituir integralmente o sistema previdenciário.

(C) Amparar quem dela necessitar, independentemente de contribuição.

(D) Atender exclusivamente idosos e pessoas com deficiência.

(E) Assegurar benefícios apenas em caráter temporário.

Gabarito: C

Questão 96 O princípio da motivação dos atos administrativos, com fundamento no art. 37 da Constituição, exige:

(A) Indicação genérica do interesse público como fundamento.

(B) Justificativa formal apenas nos atos de natureza vinculada.

(C) Exposição dos fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão.

(D) Motivação somente quando houver prejuízo concreto ao administrado.

(E) Dispensa de motivação nos atos de caráter discricionário.

Gabarito: C

Questão 97 A Constituição Federal veda a investidura em cargo ou emprego público sem:

(A) Experiência profissional mínima comprovada.

(B) Indicação pela autoridade hierarquicamente superior.

(C) Aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as exceções legais.

(D) Autorização expressa do Poder Legislativo.

(E) Inscrição em órgão de classe da categoria.

Gabarito: C

Questão 98 O estágio probatório tem como finalidade principal:

(A) Garantir a estabilidade imediata ao servidor aprovado em concurso.

(B) Aferir a aptidão e a capacidade do servidor para o exercício do cargo.

(C) Permitir a exoneração imotivada após sua conclusão.

(D) Substituir a exigência de concurso público.

(E) Assegurar a progressão funcional automática do servidor.

Gabarito: B

Questão 99 A Constituição Federal estabelece que a avaliação periódica de desempenho do servidor público:

(A) É vedada para os servidores que já adquiriram estabilidade.

(B) Pode fundamentar a perda do cargo, assegurada a ampla defesa.

(C) Depende exclusivamente de decisão política da chefia imediata.

(D) Substitui o processo administrativo disciplinar em todas as hipóteses.

(E) Aplica-se apenas aos ocupantes de cargos em comissão.

Gabarito: B

Questão 100 Nos termos constitucionais, o servidor público estável somente perderá o cargo:

(A) Por ato unilateral e imotivado da Administração.

(B) Mediante procedimento sumário, dispensado o contraditório.

(C) Nas hipóteses expressamente previstas na Constituição, com observância das garantias legais.

(D) Sempre que ocorrer mudança na gestão do Poder Executivo.

(E) Por conveniência administrativa genérica da chefia.

Gabarito: C

GABARITO GERAL

Questão 1 – C Questão 26 – D

Questão 2 – B Questão 27 – B

Questão 3 – E Questão 28 – A

Questão 4 – A Questão 29 – D

Questão 5 – B Questão 30 – C

Questão 6 – D Questão 31 – D

Questão 7 – B Questão 32 – B

Questão 8 – C Questão 33 – C

Questão 9 – D Questão 34 – C

Questão 10 – C Questão 35 – C

Questão 11 – D Questão 36 – B

Questão 12 – C Questão 37 – B

Questão 13 – B Questão 38 – D

Questão 14 – C Questão 39 – C

Questão 15 – C Questão 40 – B

Questão 16 – D
Questão 17 – C
Questão 18 – D
Questão 19 – C
Questão 20 – B
Questão 21 – B
Questão 22 – C
Questão 23 – C
Questão 24 – C
Questão 25 – C

Questão 41 – D
Questão 42 – C
Questão 43 – C
Questão 44 – C
Questão 45 – C
Questão 46 – B
Questão 47 – C
Questão 48 – B
Questão 49 – B
Questão 50 – C

Questão 51 – C
Questão 52 – D
Questão 53 – C
Questão 54 – C
Questão 55 – C
Questão 56 – B
Questão 57 – C
Questão 58 – C
Questão 59 – B
Questão 60 – D
Questão 61 – C
Questão 62 – C
Questão 63 – B
Questão 64 – B
Questão 65 – C
Questão 66 – C
Questão 67 – C

Questão 76 – C
Questão 77 – C
Questão 78 – C
Questão 79 – D
Questão 80 – C
Questão 81 – C
Questão 82 – C
Questão 83 – B
Questão 84 – D
Questão 85 – C
Questão 86 – B
Questão 87 – C
Questão 88 – B
Questão 89 – C
Questão 90 – B
Questão 91 – C
Questão 92 – C

Questão 68 – C

Questão 69 – C

Questão 70 – B

Questão 71 – B

Questão 72 – B

Questão 73 – C

Questão 74 – C

Questão 75 – B

Questão 93 – C

Questão 94 – B

Questão 95 – C

Questão 96 – C

Questão 97 – C

Questão 98 – B

Questão 99 – B

Questão 100 – C